

מסורת הש"ס

א) לקמן פז: ערכין כח. ע"ש, צ) כ"ז כח, ג) וקדושין לא: וי"נ, ד) ולקמן עת: ב"ק פח: כ"מ לה. ודף לו: ב"ב ודף קל"ג: ט) ונעיל כב: ברכות כח. מגילה ו: טקף: דשמעתא, ו) אין לי בנכסין ובפירותיך אכל אס תבז לה דין ודברים אין לי בנכסין אין לומר כ"י כלילי ש"ל ועי' במהרש"א, ח) ונ"ע: מוס' יצמות לו: ד"ה קצין ומוס' ב"ק פח: ד"ה בלאשא,



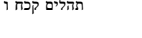
תורה אור השלם

1. וקאבן הזאת אָשר שמוי מצבה יזדה בית אלהים וכל אָשר תתן לי עשר אַעשרנוּ לך:

בראשית כח כב 2. אֲשֶׁר יִשְׁמְרֵי מִשְׁפָּט עֲשֵׂה צִדְקָה כָּל עַת:

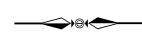
3. הֲוֹן וְעֶשֶׂר בִּבְתוֹ יִצְדָקְתוּ עַמְּדֹת לְעַד: תהלים קיב ג

4. וְרָאה בָּנִים לְבָנֶיךָ שְׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל. תהלים קכח ו



גליון הש"ס

גמ' בארשא התקינו המבזבז. בירושלמי פ"א דפאה ק' הוה הלל בידם ושמוה וחזרו ועמזו השנים והסכמו עד' החלושים: שם ובי אפשר לעשות צדקה בכל עת. עי' מדרש דבא פסתר ס' קמד דף י"ד ע"ד:



מוסף רש"י

לרב שמואל בר שילה. מלמד מיעוקות היה (ב"ב כא:), וספי ליה כותריא. הסבילו ויהסקו מורה צנל כרחו כסור שמתין עליו על על חלורו (שם). בארשא התקינו, כהניסא פסדנין בלאשא שגמלא ויסבה שס טסדחיו גדולה כמלמיקן גריה (לל), גבי עשר מסמעות (ב"מ לה), האשעה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה. להיות הבצל אוכל פירות כהניס וגוף הקרקע יהיה ללוקח לתמכות (ב"מ לה), אסא ימות בעלה וזה כולו אסא ממות הוא ויירשה בעל יספדו, ונכסי מלוג הני בנכסי שגפלו מנית אביה או הסניסיה קרקעת, שלג יסמוי בנכותה, ולא קיבל בעל עליו חמיות ואוכל פירותיה כהניס מתקנת כהניס מתת פקוקה, ולחי' מיקרי מלוג, שמועלן ומתסכן בעל, שאוכל הפירות כהניס הרשע (רשב"ם ב"ב קל"ט), ומחה. ובעל יורש אשתו דבר מורה (ב"מ צו:). הבעל מוציא. גוף הקרקע מיד הלקוחות והכי מוקף לה צפרק האשה (לקמן עח:). תקנת אושא גנופה של קרקע לאחר מיתה (ל"ה להע"ג דנעלמא קצין פירות לאו קצין הגוף למי, בעל בנכסי אשתו אלויה רצנ לעצודיה משום אוזה והוי כלוקח ראשון (ב"ק פח:)) ומיהו לסיכי אסיכ מירת האשה, שאס ימות בעלה כהניס יטעל לוקח (רשב"ם ב"ב ג).

הוא. גרסי' בפ' מציאת האשה מעשה הוה ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה כל מעלי יומא דכיסורי ד' מאה זוזי. יומא חד שדריה נהליה בידי בריה אתא אל"ל אל צריך אל"ל מאי חזית אל"ל חזאי דקמולפי עליה יין ושמן אמר מפקנא כולי האי עיפיהו שדרינהו פי' כפליה כי קא ניחא נפשיה אל"ל אייתי חשבתי דצדקה תזא דהוי כתיב ביה שבעה אלפי דינרי קיסרי פי' שם מקום אמר אורחא רחיקא חזודא קילילי פי' צדה קלה הכינותי לדרך שאני אבזא לה קם בוכויה לפלגא דממונא והכי עבדי הכי הוא א"ר אילא המבזבז וכו' ה"מ מחיים פי' שמא ירד מנכסיו אבל לאחר מיתה לית לן בה: ארי"י ב"ח באושא התקינו האשה שמכרה בנכ"מ בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות פי' אע"פ שמן הדין יהא מכרה קיים שאין לבעל בחיי אשתו אלא פירות והגוף לאשה פי' הקרן וכשמתה בעלה יורש גם הגוף אבל עתה שקמרה ומכרה מכרה מכור דומיא דבן שירש נכסי אביו ואם מכרן אביו בחייו הן מכורים שהירש אינו יורש אלא מה שמוצא לאחר מיתה ובאושא התקינו שירוצא הבעל מיד הלקוחות בלא דמים שעשאוהו חז"ל כלוקח משעה שכנס את אשתו ולא כיוורש וכיון שהוא לוקח ראשון מוציא מיד הלקוחות: אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. רבותינו שביבבו ואמרו לה ר"א אומר זה הון בניו ובנותיו כשהן קטנים ר"ש בי"ג אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן סמוך לפירקן: הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. ר"ה ור"ח חד אמר זה המלמד תורה ומלמדה. וחד אמר זה הכותב תנ"ך ומשאלין לאחרים. זה מדרש דרש וכו':

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות נ.

ועשיטינהו. כפיתי אותם בחזקה ומפני שטרחמי עליו לנכנס לו לפנים משורת הדין מהבזבזי: **ואי דינא הוא**. אין כלן גמילות טובה להחזיק לו טובה שעל כרחו יספוט אמת: **המצונו**. לעניים: **מחומש**. שנכסיו שלא יטרך לבדיות: **עשר אעשרנו**. שני עשורין הוו להו חומש: והא

לא דמי בשרא לקמא. דכי שקלת לממא פשו להו ט' וכי הדרת מדלית מעשר דידהו לאו כי קמא הוא ואין כלן חומש בשניהם: **אעשרנו**. מדלל כתיב עשר אעשר לך הכי קאמר מעשרנו כלאשון כלומר מעשר שני יהא כראשון: **שמועות הללו**. דרבי אילעא בתקנת אושא: **מתמעטות והולכות**. מאמוראסי. הראשונה א"ר אילעא אמר ר"ל משום דר"י בר מנינא השניה ר' אילעא אמר ר"ל שלישית ר' אילעא למודיה: **וסימניך**. בסדר ההלכות וכו מדע סדר מיעוטן: **קטנים רכזו ונצונו**. בניו ונשותיו כשהן קטנים כותב נכסיו המצונו אל ניצונו ומעמיה לא מחליף בחלו שגשה ובאליו שנים ובאליו אחד: **מגלגל עם צנו**. אס מסרז מללמוד יגלגל עמו בנחת ובדברים רכים: **יורד עמו לחיו**. לרדותו ברלוטה ובחוסר להס: רב שמואל בר שילת מלמד מיעוקות היה: **וספי ליה כי טורא**. הלעיטוהו טורא כשור שאתה מלעיטו ואוצסו **מאלף**: **לסעיניסא מעט לעס**. להמעותנות כל היום ומיוטא לשעות הקודם לכן שנתיים כלאמרינן ביומא (דף פג:). **וצניוקות**. שהיא ממחרת להציא כח שאינה מתשט כח בלימוד טורא. ותרמי סרי דקאמר שנה שמים עשרה גופא קאמר דאי בת שמים עשרה ויוס אחד דלורייטא היא שמציאה שמי שערות ונת עונשים ואין לורך לנו ללמוד וצניוקתא של אביי: לא חיי.

אס לא צרפואה צדוקה: **מרכסא דדיה**. מרה של דיה שקורין וולטור': **נשפייה ונשקיה**. תמשחנו ממנו ותשקנו ממנו צסכר: **אלוסא דדיקלא**. סיב שגל סביב דקל מומר ענין ווילד"ה שכוך את עץ הגפן: **המכנים אס צנו**. ללמוד מורה: **רין אחריו**. להבדותו ולהסחיתו: **רין מגיעו**. מסוכן הוא למות מרוב מולשו: **חציריו ואין אחריו**. להיות פקחין בטורה כמותו: **הא דכחיש**. אל יכניסנו שמסוכן הוא פן יחלש וימות: **דבריא**. יכניסנו לפי שמתפקח: **שמכרה בנכסי מלוג**. הקרן: **הבעל מוציא**. דשוויהו רצנ כלוקח והוא לוקח ראשון: **נאכולוסא**. חסיפת בני אדם]: **תנא מנייה**. דר' יוסי צר חנינא מרהו: הוא: **זס הון בניו ונצונו קטנים**. שתמדי יוס ולילה הן עליו והיא צדקה שאינו חיוצ עליו צהס: **הון ועושר צניסו**. שאין הממון כלה ואעפ"כ דקתו עומדת לעד: **זס הלומד טורה ומלמדה**. מתקיימת צו הכי הון ועושר צנימו ודקמו עומדת לעד על שטרח ללמד לתלמידים: **זס הנוסב כו'**. הספרים קיימים לו שאינם כלים ודקתו עומדת לעד: **לאינילוי**. מי קרוב וקודם צנחלה: **אווש**

אוש

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות נ.

עשייתינהו בעי. האץ עשוי לרץ לומר דהיינו צדצרים כי ההוא דלקמן (דף גג.) מעלאץ לדידי היינו עשוי והשטא אחי שפיר דלומר עשייתינהו צעי דאס מן הדין היה מה היה לו לעשותם צדצרים היה לו להלקותם ולכופס עד שיונו אותו וכן פר"ת ומיהו מנינו עשוי שלא צדצרים כגון אין

מעשין אלא לפסולות (לקמן דף עו:). **אל יבזבו יותר מחומש**. מפרש בירושלמי שפעם ראשונה יכול לצוץ חומש ומכאן ואילך כלל שנה ושנה יתן חומש הריח: **שיהא אדם מנאנא עם בנו עד י"ב שנה**. והא דתנן במסכת אבות (פ"ה) צן עשר למשנה לא שירד עמו לחיו אלא לגלגל:

וספי ליה כי טורא. ולא ירד עמו לחיו עד י"צ שנה והא דתנן במסכת אבות צן חמש שנים למקרה היינו לגלגל ולא למסיפי ליה: **בר שית צמקרא**. היינו צר שית ויוס אחד דומיא דצר עשר למשנה דהוי צר עשר ויוס אחד כי ההוא דמסכת אבות דהתם הוי צר עשר ויוס אחד דומיא דצן י"ג למאות והשטא האי צר שית למקרה לא הוי דומיא דצן עשר למשנה דצר שית למקרה היינו למסיפי ליה כי טורא וצר עשר למשנה לא למסיפי ליה

אלא לגלגל עד י"צ שנה: **ובת תריסר צתעניתא**. פירש בקונטרס שנת י"צ ומשום חינוך ולר"י נראה דבת י"צ שנה ויוס אחד קאמר דומיא דצר עשר כדפרישית ואשמעינן דלית לן השלמה דרצנן כר"י צפרק בתרא דיומא (דף פג:). והא דפ"י נמי בקונט' צמיוקת שהיא ממחרת להציא כח לא היה לרץ לפרש כן אלא שחינוך שלה שנה לפני גדולתה דהיינו י"צ שנה ויוס אחד כמו מיוק שחינוכו שנה לפני גדלותו:

ומאי אסותיה. פר"ת שלא ישכנו אצל אין נראה לפרש לאחר שנשכו דהא אמר דלא חיי משמע דאין רפואה מועלת לו: **הבעל מוציא מיד הצקוחות**. אליבא דר"י דלמר קנין פירות קנין הגוף דמי לא צריכא לתקנת אושא אלא לריש לקיש ואליבא דריש לקיש מסיק לה צפ' החובל (צ"ק ד' פח: ושם) אי נמי לר"י נמי אכטריץ כגון נותן מתנה לאשמו שקנתה ואין הבעל אוכל פירות אי"נ דכתב לה דין ודברים א' אין לי צפירות נכסיך אצל אין לומר דכתב לה דין ודצרים אין לי בנכסיך וצפירותיהם דהא תנן צפרק הכותב (לקמן דף פג.) דאס מכרה ונתנה קיים א:

ימע

בניו ובנותיו כשהן קטנים רבי שמואל בר נחמני אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן ³הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה וחד אמר זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאלין לאחרים ⁴וראה בנים לבניך שלום על ישראל אמר רבי יהושע בן לוי כיון שבנים לבניך שלום על ישראל דלא אתי לידי חליצה ויבום רבי שמואל בר נחמני אמר כיון שבנים לבניך שלום על דייני ישראל דלא אתי לאיניצוי: זה מדרש דרש ר"א לפני כתבים כו':

ת"ב

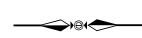
ואין מגיעו שחלש הוא יותר מדאי ורוצה לרפאותו ולא יועיל לו א"ד חבריו רצין אחריו ואין חכמתו ותרומתו איתנהו הא בכחיש הוא ובריא פי' דכחיש שמסוכן הוא ופן יחלש וימות ולפיכך לא יכניסנו ואי בריא הוא מכניסו לתורה פחות מבן שש ואזו חבריו רצין אחריו ואין מגיעים אותו אבל מחלש כולי האי כיון דבריא

הוא. גרסי' בפ' מציאת האשה מעשה הוה ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה כל מעלי יומא דכיסורי ד' מאה זוזי. יומא חד שדריה נהליה בידי בריה אתא אל"ל אל צריך אל"ל מאי חזית אל"ל חזאי דקמולפי עליה יין ושמן אמר מפקנא כולי האי עיפיהו שדרינהו פי' כפליה כי קא ניחא נפשיה אל"ל אייתי חשבתי דצדקה תזא דהוי כתיב ביה שבעה אלפי דינרי קיסרי פי' שם מקום אמר אורחא רחיקא חזודא קילילי פי' צדה קלה הכינותי לדרך שאני אבזא לה קם בוכויה לפלגא דממונא והכי עבדי הכי הוא א"ר אילא המבזבז וכו' ה"מ מחיים פי' שמא ירד מנכסיו אבל לאחר מיתה לית לן בה: ארי"י ב"ח באושא התקינו האשה שמכרה בנכ"מ בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות פי' אע"פ שמן הדין יהא מכרה קיים שאין לבעל בחיי אשתו אלא פירות והגוף לאשה פי' הקרן וכשמתה בעלה יורש גם הגוף אבל עתה שקמרה ומכרה מכרה מכור דומיא דבן שירש נכסי אביו ואם מכרן אביו בחייו הן מכורים שהירש אינו יורש אלא מה שמוצא לאחר מיתה ובאושא התקינו שירוצא הבעל מיד הלקוחות בלא דמים שעשאוהו חז"ל כלוקח משעה שכנס את אשתו ולא כיוורש וכיון שהוא לוקח ראשון מוציא מיד הלקוחות: אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. רבותינו שביבבו ואמרו לה ר"א אומר זה הון בניו ובנותיו כשהן קטנים ר"ש בי"ג אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן סמוך לפירקן: הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. ר"ה ור"ח חד אמר זה המלמד תורה ומלמדה. וחד אמר זה הכותב תנ"ך ומשאלין לאחרים. זה מדרש דרש וכו':

נ.

עין משפט ור מוצה

אז א טור חו"מ ס' רנו כצ"י:
ב מיי פ"ז מהל' מתנות עניים הל"ה ופ"ח מהל' ערכין הל"ג סמך עשין קסב טו"ש"ע יו"ד ס' רמט ספ"י א':
בט ג מיי פ"א מהל' ט"ח הל' ו ופ"ב הל' צ סמך עשין י טו"ש"ע שס ס' רמה ספ"י ה:
ג ד טו"ש"ע שס ספ"י ח:
עז ה מיי פ"ב מהל' אלות הל' ז סמך עשין טו"ש"ע אה"ע ס' ספ"י ט:
עב ו מיי פ"י מהל' מתנות עניים הל' טו טו"ש"ע יו"ד ס' רנא ספ"י ג:



לעוי רש"י

וולטר"ר. פסר. ווילד"ה (ווילד"א). קנקנת.



תוספות ר"ד

א"כ לאו דינא הוא משה"ש עיניהו אלא אי אמרת דינא הוא עשינהו בעי פ"י הא בחוקת אב עומדים הנכסים לגבי מוזנות. א"ר אילא באושא התקינו המבזבזו אל יבזבו יותר מחומש שמא יצטרך לבריות תניה מעשה באחד שקבש לבזבו יותר מחומש ולא הניחו [תבירין] ומנר רע"י. ארי"ג ב"י ואיתימא ר"א ב"י מאי קראה וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך פי' שמעט שנוטל שני עישרוים והיינו חומש. א' מחמשה והא לא דמי עשורא קמא לעשורא בתרא פי' דקמא חור חד מעשר ובתרא שקלוי מט' דאשתייר בציר ממאה ולא הוי בין תרומיהו חומש. אמר ר"א ה"ק אעשרנו לבתרא קמא פי' מדלא כתיב אעשר לך: ארי"י באושא התקינו שיהא אדם מגלגל עם בנו בתלמוד תורה עד י"ב שנה פי' מתנתו עמו כפויסין מכאן ואילך יורד עמו עד לחייו פי' לרדותו ברצועה ובחוסר לחם. איני והא"ל בר לרש"י בר שילת בציר משיית לא תקביל מכאן ואילך קבל ואספי ליה כתורא פי' שמואל ב"ש מלמד חגיגות הוה ואספי פי' לשון ספי לי מאליה כלומר מלעיטו דית כשור מלעיס לגמות גדולות: ל"ק הא למשנה הא למקרא דאמר אביי אמרה לי אם בר שית למקרא [בר עשר למשנה] ובתינות [בת תריסר] כל פ"י ישלים תעניתו כל היום ובתינותק פי' לפי שממחרת להביא שנה א' קודם לאיש ומדאורייתא אינה מתענה כל היום כי אם בשנת י"ג אבל כל שנת י"ב כקטנה דמאי ומדרבנן מתחנך אותה להשלים התענית שנה א' קודם הזמן: א"ר קטינא כל המכניס את בנו פחות מבן שש ורן אחרייו להברותו ואינו מגיעו פי' להברותו